

ด้วยอำนาจหน้าที่ อันจะเป็นเหตุให้ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่อย่างไร

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง มีการร้องเรียนว่าใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองยางเกินความเป็นจริง และส่อไปในทางทุจริต ไม่โปร่งใส ละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และยุยงให้ราษฎรบุกรุกที่สาธารณะ นายอำเภอเกาะลันตา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียน ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบ้านโคกยูง-คลองยาง ได้มีการตรวจรับงานและผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโดยมิได้จ่ายตามปริมาณที่ก่อสร้างจริง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นความผิดชัดแจ้งของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จึงได้ตักเตือนบุคคลดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยเคร่งครัด และผู้ฟ้องคดีได้ยกเลิกการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านสายโต๊ะย่าหมื่น หมู่ที่ ๔ บ้านไท โดยไม่แจ้งคำสั่งยกเลิกการสอบราคาให้ บริษัท ธ. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดทราบ และเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่า บริษัท ธ. มีพฤติกรรมสมยอมกันในการเสนอราคา ก็ไม่ได้ดำเนินการร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง เนื่องจากเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในทั้งสองกรณีถือเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า การก่อสร้างถนนในโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านโคกยูง-คลองยาง หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ไม่เป็นไปตามสัญญาหลังจากที่ปรับลดขนาดลง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานของผู้รับจ้าง เนื่องจากพิจารณาแต่เพียงบันทึกข้อความการรายงานผลการก่อสร้างและบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมประจำวันของช่างผู้ควบคุมงานที่รายงานว่าการก่อสร้างถนนถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาดำเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง



และผู้ควบคุมงาน และเนื่องจากความผิดของคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงาน เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทอันอาจเกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ แต่เนื่องจากยังสามารถรักษาประโยชน์ของทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหายได้ จึงทำหนังสือว่ากล่าวตักเตือนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน กรณีย่อมถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ แล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อได้รับรายงานการชี้แจงของผู้ฟ้องคดีแล้ว หากเห็นว่าการใช้ดุลพินิจดำเนินการทางวินัยของผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็ชอบที่จะสั่งการ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวใหม่ตามที่เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมได้ รวมถึง การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ได้มีข้อสั่งการใด ๆ ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย หรือมิได้ปฏิบัติตาม ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบ ด้วยอำนาจหน้าที่ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีข้อสั่งการใด ๆ ให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการแล้วผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยหรือมิได้ปฏิบัติตาม กรณีย่อมไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดี มีพฤติการณ์ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ในกรณีนี้แต่อย่างใด และแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้รายงานผลการดำเนินการทางวินัยต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดกระบี่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ แต่ก็หาทำให้การสอบสวนทางวินัย ดังกล่าวต้องเสียไป อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการ ทางวินัยดังกล่าวแล้วได้มีข้อแนะนำหรือสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยให้มีการ รายงานผลการดำเนินการทางวินัยต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ จนถึงต้องพ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใด สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดียกเลิกการสอบราคาตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านสายโตะยาหมื่น หมู่ที่ ๔ บ้านไท โดยไม่แจ้งให้บริษัท ธ. ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งมีสิทธิเข้าทำสัญญาจ้างทราบ และมีได้ปฏิบัติตามมาตรา ๔๐^{๒๓} และ

^{๒๓} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๔๐ คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุนกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระบระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งเริ่มนับใหม่ ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งทางปกครอง



มาตรา ๔๔^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น โดยที่คำสั่งยกเลิกการสอบราคามีผลเป็นการสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาคำเสนออันเป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ อันเป็นกฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดเกี่ยวกับการแจ้งคำสั่งทางปกครองไว้เป็นอย่างอื่น การแจ้งคำสั่งทางปกครองจึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๖๙^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งคำสั่งยกเลิกการสอบราคาด้วยวาจาให้ตัวแทนบริษัท ธ. ทราบ พร้อมให้ดูเอกสารการยกเลิกการสอบราคาดังกล่าวด้วยแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งบริษัทว่าไม่สามารถให้บริษัททำสัญญาจ้างได้ เนื่องจากอาจมีการสมยอมราคากัน ซึ่งบริษัทดังกล่าวก็ได้ยืนยันถึงการรับทราบเรื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยกเลิกการสอบราคาแล้ว กรณีถือว่าการแจ้งคำสั่งยกเลิกการสอบราคาให้บริษัท ธ. ทราบโดยชอบแล้ว ส่วนกรณีที่มิได้มีการระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้ในคำสั่งตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เพียงแต่มีผลทำให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งต้องเริ่มนับใหม่เมื่อได้มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวหรือต้องขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ในกรณีที่มิได้มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวสั้นกว่าหนึ่งปีเท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่จนถึงต้องพ้นจากตำแหน่งแต่อย่างใด เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองกรณีดังกล่าวมิได้เป็นไปตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหาร

^{๒๔-๒๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่กฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้ตุลาการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๖๙ การแจ้งคำสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ อาจกระทำด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทำเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่ไปถึง

ในการดำเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นแล้ว



ส่วนตำบลคลองยางจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๙/๒๕๖๐)

๔) การพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การพิจารณาว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกร้องเรียน มีพฤติกรรมที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยต้องพิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ถูกร้องเรียนตามที่ถูกร้องเรียนนั้นถือเป็นความประพฤตินทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่เป็นสำคัญ เมื่อผู้ถูกร้องเรียนยอมรับว่าได้กระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านจริง แม้การดำเนินคดีอาญาจะได้ยุติไปโดยศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่การยกฟ้องนั้นสืบเนื่องมาจากผู้เสียหายและผู้ถูกร้องเรียนได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกร้องเรียนจึงย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตนไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียน ดังนั้น การที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกร้องเรียนพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเห็นว่าเป็นความประพฤตินทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงอยู่ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองจันท์ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีกรณีถูกกล่าวหาว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ในเรื่องกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุเกินกว่า ๑๕ ปี และเรื่องการแสดงมารยาทไม่เหมาะสมด้วยการแสดงความคิดเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับการเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กและแสดงท่าทางข่มขู่ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมหมู่บ้านเมืองจันท์เหนือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันท์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาสามัญวิสามัญเพื่อพิจารณาการเป็นสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมีพฤติกรรม



ในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามเรื่องที่ถูกร้องเรียนข้างต้น และได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจังเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติเช่นนั้นจริง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อนายอำเภอภูเพียง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ในกรณีที่ผู้เสียหายที่ถูกผู้ฟ้องคดีกระทำอนาจารแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนจนมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี โดยศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษาว่า ภายหลังเกิดเหตุ จำเลย (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้เสียหายตกลงยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในความผิดที่โจทก์ฟ้อง ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๑ ทำให้สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องสำหรับความผิดนั้นเป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) ส่งผลให้ผู้เสียหายไม่มีอำนาจร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวน และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง มีพฤติกรรมที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยต้องพิจารณาว่าพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกร้องเรียนนั้นถือเป็นความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือไม่เป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้กระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายแก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านจริง ทั้งได้ให้การรับสารภาพในคดีอาญา แม้คดีอาญาจะถึงที่สุดโดยศาลยกฟ้องอันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นจำเลยไม่ถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดและไม่ต้องรับโทษก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวเป็นการยกฟ้องเนื่องจากจำเลยและผู้เสียหายตกลงยอมความกัน โดยถูกต้องตามกฎหมาย อันทำให้สิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องสำหรับความผิดนั้นระงับสิ้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าตนไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่า ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเมืองจังเหนือ หมู่ที่ ๕ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นสมาชิกของหมู่บ้านเมืองจังเหนือ หมู่ที่ ๕ แต่ได้แสดงความคิดเห็นขัดแย้งเกี่ยวกับการเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กและแสดงพฤติกรรมข่มขู่ผู้เข้าร่วมประชุม กรณีย่อมเห็นได้ว่า พฤติกรรมและการกระทำของผู้ฟ้องคดีข้างต้นสร้างความเสื่อมเสีย



ต่อตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัน รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย เมื่อปรากฏว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัน จำนวน ๒๐ คน จากจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จำนวน ๒๒ คน ได้เข้าชื่อและมีหนังสือถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันเพื่อขอให้พิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าเป็นกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๗ ตรี วรรคหนึ่ง (๘)^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และเมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัน รับเรื่องแล้ว ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขออนุญาตเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา ญัตติเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ฟ้องคดีว่าสมควรพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือไม่ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๕๕^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล

^{๒๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

(๘) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามี ความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกำหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้นั้นอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปยังนายอำเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายประกอบด้วย และให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์หรือข้อโต้แย้ง คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

๑. ชลฯ

๑. ชลฯ

^{๒๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๕ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้

สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ



และองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับข้อ ๕๔^{๒๘} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และในระหว่างการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทน์ทุกคนอภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกร้องเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาลงมติตามข้อ ๗๒^{๒๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว และในการลงมติดังกล่าวได้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับ โดยสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงคะแนนแล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งด้วยคะแนนเสียง ๒๑ เสียง จากจำนวนเสียงทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จำนวน ๒๒ เสียง ซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทน์ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๘๓^{๓๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกัน จึงเห็นได้ว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่นำไปสู่การลงมติให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทน์เป็นไปโดยชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทน์ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๘/๒๕๖๑)

^{๒๘-๓๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๔ ผู้ใดขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้าและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อเสนอจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว เพื่อเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือและนำแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว

ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิอภิปรายได้จนหมดข้อสงสัย ห้ามไม่ให้รวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ

ข้อ ๘๓ การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากสมาชิกภาพหรือไม่ การลงมติดังกล่าวนี้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกินสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นได้ลงมติ



๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการเสนอแผนงานในแนวทาง ไม่ลงรายละเอียดว่าจะไปดำเนินการตามแผนด้วยโครงการใด กิจกรรมใด กล่าวคือ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการขอใช้งบประมาณตามแผนรายจ่าย ส่วนการนำงบประมาณไปใช้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแผนเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ดังนั้น เมื่อร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ และการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ได้ผ่านการตรวจสอบและความเห็นชอบจากเทศบาลเมืองและผู้ว่าราชการจังหวัดตามนัยมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้ว ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และแม้กรณีจะเกิดปัญหาในภายหลังว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติ อาจมีกรณีที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็ถือเป็นคนละกระบวนการกัน หาได้มีผลทำให้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าวกลายเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด

สรุปข้อเท็จจริง

คณะเทศมนตรีของเทศบาลเมืองเสนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อสภาเทศบาลเมืองเสนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอรับความเห็นชอบ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติฉบับดังกล่าว และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติฉบับพิพาทแล้ว ต่อมา คณะเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอญัตติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าปรับปรุงพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำน้อย เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่ชายตลิ่งแม่น้ำน้อย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงทำสัญญาจ้างจ้างหุ่นส่วนจำกัด ข. ให้เป็นผู้ดำเนินการ แต่ภายหลังปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอธิบดีกรมที่ดินว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถมดิน



และปลูกสร้างศาลาริมน้ำบุกรุกแม่น้ำน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะ ต่อมา นายอำเภอเสนาได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างศาลาริมน้ำในทางสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน พร้อมทั้งขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐไปในคราวเดียวกัน และมีหนังสือแจ้งนายอำเภอเสนาให้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้รายงานผลคดีพร้อมการเสนอเรื่องขอถอนสภาพและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ต่อมา นายอำเภอเสนาได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ริมแม่น้ำน้อย อันเป็นทางหลวงสาธารณประโยชน์ขัดหรือแย้งต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๔ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๑๐๘ และต้องห้ามตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำขึ้นโดยฝ่าฝืนและขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กระบวนการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการเสนอแผนงานในแนวทางไม่ลงรายละเอียดว่าจะไปดำเนินการตามแผนด้วยโครงการใด กิจกรรมใด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนนั้น ๆ ตามที่ของบประมาณไว้ โดยอาศัยแผนพัฒนาเทศบาลตามแต่จะได้เขียนแผนไว้เป็นแนวทางในการทำโครงการหรือกิจกรรมต่อไป อันเป็นขั้นตอนการนำงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้อันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งหรือกล่าวได้ว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการขอใช้งบประมาณตามแผนรายจ่าย ส่วนการนำงบประมาณไปใช้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแผนเป็นอีกกระบวนการหนึ่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเสนาทั้งสามวาระ รวมทั้ง



ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามมาตรา ๖๐^{๓๑} และมาตรา ๖๒^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ แล้ว ประกอบกับการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณที่ชายตลิ่งแม่น้ำน้อย คณะเทศมนตรีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอโอนงบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยชอบแล้ว ดังนั้น การเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับพิพาท จึงเป็นการกระทำตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการเสนอร่างเทศบัญญัติได้กระทำตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ รายจ่ายเพื่อการลงทุน และการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อย เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงแผนงานและโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เท่านั้น ยังไม่มีการนำไปปฏิบัติว่ามีรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการใดบ้าง ดังจะเห็นได้จากที่นายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลว่าโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณแม่น้ำน้อยเป็นโครงการปรับปรุงเพื่อสร้างเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนมาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จะมีการถมดินและปรับพื้นที่บริเวณแม่น้ำน้อย ไม่มีการก่อสร้างอาคาร ถ้าจะมีโครงการในอนาคตก็คงเป็นศาลาที่จะให้คนพักผ่อน อันแสดงให้เห็นได้ว่า งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่มีการจัดทำขึ้นเป็นเพียงการวางแผนงานว่างงบประมาณที่ขอไว้ จะนำไปจัดทำโครงการใด แต่โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะประจวบราคาจ้างผู้ใดมาดำเนินการ

^{๓๑} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐

มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ

ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท

^{๓๒} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๖๒ ภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้ร่างเทศบัญญัติขึ้นเสร็จแล้ว ในกรณีแห่งเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีแห่งเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าเห็นชอบด้วยก็ให้ลงชื่ออนุมัติภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับจากประธานสภาเทศบาล

ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม่

ถ้าสภาเทศบาลยืนยันตามร่างเดิม ก็ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับจากประธานสภาเทศบาล ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัตินั้น ก็ให้ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลงชื่ออนุมัติ ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันระงับไป



ทำการปรับปรุงพื้นที่หรือก่อสร้างอาคารลงในบริเวณที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔^{๓๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือเข้าไปใช้ที่สาธารณประโยชน์ โดยต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙^{๓๔} หรือไม่ เป็นการนำแผนงานไปแปลงเป็นโครงการและมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อไปอีกต่างหากจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่วนโครงการที่นำไปปฏิบัติแล้วฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากกระบวนการตราร่างเทศบัญญัติพิพาทในคดีนี้ ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการร่างเทศบัญญัติพิพาท และผ่านร่างเทศบัญญัติพิพาทออกมาเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายโดยฝ่าฝืนหรือขัดแย้งต่อกฎหมายตามนัยมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ จึงไม่อาจรับฟังได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕/๒๕๖๑)

๓.๓.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

๑) การพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที่กระทำให้แก่เทศบาลนั้นหรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ

กรณีที่นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาล อนุมัติให้จัดซื้อน้ำดื่มซึ่งมีผู้ประกอบการเป็นบุตรของตนเองให้แก่สำนักงานเทศบาล

^{๓๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทั้งทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายดลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักงานการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทโธปกรณ์

^{๓๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน



โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายกเทศมนตรีเพิ่งจะมอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มดังกล่าวให้แก่บุตรก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีไม่นาน โดยยังคงใช้บ้านของนายกเทศมนตรีเป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มดังกล่าว อีกทั้ง บุตรคนดังกล่าวและครอบครัวก็พักอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันกับนายกเทศมนตรี จึงเห็นได้ว่านายกเทศมนตรีและผู้ประกอบการค้าน้ำดื่มที่ทำสัญญากับทางเทศบาลนอกจากจะมีความสัมพันธ์ในฐานะบิดาและบุตร ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการเกื้อกูลต่อกันอยู่แล้ว กรณีนี้โดยสภาพข้อเท็จจริงยังมีการเกื้อกูลกันในการประกอบกิจการพาณิชย์น้ำดื่มอีกด้วย ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำวินิจฉัยว่า นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวมีส่วนได้เสียในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบการที่เป็นบุตรของตน อันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ จตุตศ วรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีธาตุ อำเภอสรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุได้ใช้บ้านหลังดังกล่าวเป็นสถานประกอบการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม ภายหลังได้มอบกิจการดังกล่าวให้แก่ นาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดี โดยใช้ชื่อในการประกอบพาณิชย์กิจ คือ น้ำดื่ม ท. โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านของผู้ฟ้องคดี ส่วนนาย ณ. กับครอบครัว ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๗๙/๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ความเห็นชอบให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุดำเนินการจัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) เพื่อใช้ในการบริหารทั่วไปของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีธาตุได้ติดต่อตกลงราคา และได้จัดซื้อน้ำดื่มกับนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดี ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาลมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย โดยมีส่วนได้เสียกับคู่สัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้นายอำเภอสรีธาตุตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้มีคำวินิจฉัยในเวลาต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาจัดซื้อน้ำดื่มยี่ห้อ ท. ที่นาย ณ.



บุตรชายของผู้ฟ้องคดีทำกับเทศบาลตำบลศรีธาตุ และได้แจ้งผลคำวินิจฉัยให้อำเภอศรีธาตุ และผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ เดือนมกราคม ๒๕๔๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งขณะนั้นเป็นการจัดซื้อน้ำดื่มยี่ห้อ ช. ผู้ฟ้องคดี จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันกับที่มีการดำเนินการโดยปลัดเทศบาลตำบลศรีธาตุ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ในการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๘ และการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีในการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๘ กล่าวคือ ในวันที่กองคลัง (พัสดุ) ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) นอกจากผู้ฟ้องคดีจะลงนามต่อท้าย หนังสือขออนุมัติของกองคลัง (พัสดุ) แล้ว ยังมีการลงนามในบันทึกตกลงซื้อแทนสัญญาซื้อขาย ร่วมกับผู้ขายในวันเดียวกันทุกครั้ง ดังนั้น ขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีการอนุมัติให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อตามที่เสนอขออนุมัตินั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบถึงยี่ห้อ ของน้ำดื่มที่จะจัดซื้อและชื่อของผู้ประกอบการที่เป็นผู้ขายน้ำดื่มให้แก่เทศบาลตำบลศรีธาตุแล้ว ทุกครั้ง และแม้ว่าในการดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มหลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ ที่ได้เปลี่ยนมาเป็น น้ำดื่มยี่ห้อ ท. ของนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดี จะไม่พบพยานหลักฐานเกี่ยวกับบันทึกตกลง ซื้อแทนสัญญาซื้อขายที่จะต้องมีการลงนามระหว่างผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ซื้อและบุตรของผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ขายในวันเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีมีการอนุมัติให้ซื้อน้ำดื่มในแต่ละครั้งตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขออนุมัติตัวอย่างเช่นที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยมี และถือปฏิบัติมาทุกครั้ง ในการอนุมัติให้จัดซื้อน้ำดื่มยี่ห้อ ช. ก็ตาม แต่จากการตรวจสอบเอกสารใบส่งมอบพัสดุของนาย ณ. ผู้ขาย พบว่านาย ณ. ผู้ขาย ได้ระบุมาในใบส่งมอบพัสดุ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ และลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีเนื้อความตอนหนึ่งทำนองเดียวกันว่า “...ได้ส่งมอบวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ ตามบันทึกตกลงซื้อแทนสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ...” แต่กลับปรากฏว่า ในใบส่งมอบพัสดุของผู้ขาย ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ ระบุว่า “...ได้ส่งมอบวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) จำนวน ๒ รายการ และ ๑ รายการ ตามลำดับ ตามรายงานขอซื้อ (กองคลัง) ลงวันที่...” โดยมีได้กล่าวอ้างถึงบันทึกตกลงซื้อแทนสัญญาซื้อขาย ดังที่ได้กล่าวอ้างในการจัดซื้อสองครั้งก่อนหน้านี้ จึงเชื่อได้ว่า เป็นความพยายามของผู้เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้การจัดซื้อน้ำดื่มของเทศบาลตำบลศรีธาตุกับนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดี ไม่ปรากฏว่ามีการลงนามในบันทึกตกลงซื้อแทนสัญญาซื้อขาย ประกอบกับเรื่องการจัดซื้อน้ำดื่ม



ของเทศบาลตำบลศรีธาตุนี้มีระบบการจัดซื้อเป็นแต่ละเดือน และในการจัดซื้อแต่ละครั้งจะต้องมีหนังสือการส่งมอบพัสดุโดยผู้ขาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ลงนามอนุมัติให้มีการดำเนินการตรวจรับพัสดุ และลงนามอนุมัติให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายในทุก ๆ ครั้งของการจัดซื้อด้วย ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติให้จัดซื้อน้ำดื่มตามหนังสือขออนุมัติจัดซื้อวัสดุบริโภค (น้ำดื่ม) ของกองคลัง ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าเป็นการอนุมัติให้ซื้อน้ำดื่มจากร้านน้ำดื่มของนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดี และโดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา กับบุตร บิดามารดาต้องให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุตรของตนอยู่เสมอแม้บุตรจะบรรลุนิติภาวะ หรือมีครอบครัวแล้วก็ตาม ส่วนบุตรก็มีหน้าที่ทางศีลธรรมจรรยาที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา แม้จะมีรายได้น้อยกว่า หรือบิดามารดาจะมีรายได้เป็นของตนเองแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดี เพิ่งจะมอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มให้แก่ นาย ณ. ไม่นานก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ โดยยังคงใช้บ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นสถานที่ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มดังกล่าว อีกทั้ง นาย ณ. และครอบครัวก็พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๗๙/๑ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน กับของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีและนาย ณ. นอกเหนือจากการมีความสัมพันธ์ในฐานะบิดาและบุตร ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการเกื้อกูลต่อกันอยู่แล้ว และในกรณีนี้โดยสภาพข้อเท็จจริงยังมีการเกื้อกูลกัน ในการประกอบกิจการพาณิชย์น้ำดื่มอีกด้วย หากผู้ฟ้องคดีต้องใช้อำนาจทางปกครองใด ๆ เพื่อกระทำนิติกรรมทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับนาย ณ. จึงอาจมีปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ดังนั้น เมื่อการอนุมัติจัดซื้อดังกล่าวได้กระทำ ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุย่อมทราบว่า เทศบาลตำบลศรีธาตุจะจัดซื้อน้ำดื่มจากสถานประกอบการผลิต และจำหน่ายน้ำดื่มยี่ห้อ ท. ซึ่งมีนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกิจการ และย่อมรู้หรือควรรู้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงนามเพื่ออนุมัติให้จัดซื้อน้ำดื่มยี่ห้อ ท. ที่เทศบาลตำบลศรีธาตุ เป็นคู่สัญญากับนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลศรีธาตุโดยผู้ฟ้องคดี ขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาล เพื่ออนุมัติให้จัดซื้อน้ำดื่มยี่ห้อ ท. ซึ่งเป็นของนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดี ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ และเมื่อมีการจัดซื้อแล้ว ประโยชน์ในเงินย่อมตกแก่ร้านน้ำดื่ม ท. ของนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาที่เทศบาลตำบลศรีธาตุเป็นคู่สัญญากับนาย ณ. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๘



จตุทศ วรคหนึ่ง (๓)^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ ตามมาตรา ๔๘ บัญญัติจตุทศ วรคหนึ่ง (๕)^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่เทศบาลตำบลศรีธาตุเป็นคู่สัญญากับนาย ณ. อันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ จตุทศ วรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๗/๒๕๖๐)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๓๕-๓๖} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ จตุทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่ทำให้แก่เทศบาลนั้น หรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๘ บัญญัติ นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๘ จตุทศ

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๓๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

๑.๑ คุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และผูกพันตามหลักเกณฑ์ที่ตนเองออก ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครอง มีดุลพินิจที่จะวินิจฉัยว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจลักษณะผิดปกติ ของร่างกายอันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเข้ารับราชการตำรวจหรือไม่ แม้ว่า ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดแนวทางการใช้ดุลพินิจไว้ แต่เมื่อตามประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจตามคดีนี้ มีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจไว้ การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง จึงต้องผูกพันตามแนวทางที่กำหนดในประกาศดังกล่าว การที่ฝ่ายปกครองมีความเห็นว่า สภาพร่างกายของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย โดยไม่ได้ พิจารณาถึงข้อเท็จจริงตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) และได้รายงานตัวเข้าทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (วิ่ง วายน้ำ) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สอบผ่านเกณฑ์ตามประกาศรับสมัครฯ และได้เข้ารับ การตรวจร่างกายตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผลการตรวจร่างกายปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่าน การตรวจร่างกายเพราะเท้าแปะตามใบรับรองแพทย์ ศผร.ภ.๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ออกโดยคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ โดยในระหว่างที่รอการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกมีหนังสือลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ ให้แจ้งผู้ฟ้องคดีกับพวก



เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปก่อน ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้พิจารณา
กรณีของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับผู้ฟ้องคดี และเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์ประกาศดังกล่าว
ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
และคืนสภาพเป็นผู้สอบผ่านเข้าศึกษานักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค ๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๔๘ (๖)^๑ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
ข้อ ๒ (๑๔)^๒ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ
พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้บุคคลที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจต้องไม่เป็นโรค
หรืออาการใด ที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ ตามบัญชีแนบท้ายซึ่งตามบัญชีโรคหรืออาการ
ที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจ ตามข้อ ๒ (๑๔) แนบท้าย กฎ ก.ตร. ๙ กำหนดว่า ๑. ร่างกาย
ผิดปกติ หรือพิการ ๑.๑ ศีรษะและหน้าผกผิดปกติจนดูน่าเกลียด ... ๑.๕ มือหรือเท้า
๑.๕.๑ บิดเก ๑.๕.๒ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าด้วน ๑.๕.๓ นิ้วมือหรือนิ้วเท้า มีจำนวนมากกว่า
หรือน้อยกว่าปกติ ๑.๕.๔ นิ้วบิดเกและทำงานไม่ถนัด ๑.๕.๕ ช่องระหว่างนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
ติดกัน ๑.๕.๖ มือหรือเท้าผิดปกติจนดูน่าเกลียด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้สมัครเป็นผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจในครั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

^๑ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๔๘ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

^๒ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุนอกจากต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้องมีความประพฤติดีและมีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖)
ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๔) ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ที่ไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจตามบัญชีแนบท้าย



ลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและ กฎ ก.ตร. ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดตามผนวก ก. และผนวก ข. อีกด้วย ในทำนองเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในครั้งนี้ ก็ต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและ กฎ ก.ตร. ดังกล่าวข้างต้น และตามประกาศรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ตามรายงานของคณะกรรมการแพทย์ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ มีรายละเอียดของรายการตรวจร่างกายระบุไว้ในช่องรายการข้อ ๒.๑๔ ร่างกายผิดปกติหรือพิกลรูป หรือพิการ โดยคณะกรรมการแพทย์ระบุว่า เป็นเท้าแป และให้ความเห็นว่า ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย เพราะเท้าแป ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดลักษณะของเท้าแปไว้หมายเหตุ ข้อ ๓ ท้ายผนวก ข. ในท้ายประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ข้อ ๑.๕.๖ ว่า “มือหรือเท้าผิดปกติจนน่าเกลียด พิจารณาในที่นี้้นดูน่าเกลียดและเป็นปัญหาในการใช้งานหรือไม่ กรณีเท้าแป เดินแบบอย่างหนึ่ง และเท้าแบนไม่มีอุ้งเท้า ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ ให้ผ่านได้ ไม่มีปัญหาในการฝึกการใช้งาน” ดังนั้น แม้ว่าประกาศรับสมัครฯ จะได้กำหนดรับรองว่าความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ให้ถือเป็นที่สุดก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นั้น จะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง จึงจะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ คดีนี้เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของเท้าแปแล้ว เห็นได้ว่าเท้าแปไม่ใช่โรคหรืออาการของโรค ลักษณะเท้าแปไม่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในกฎหมายหรือกฎ ก.ตร. แต่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของร่างกายที่คณะกรรมการแพทย์อาจใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่ามีลักษณะที่ทำให้เห็นว่าเป็นลักษณะผิดปกติของร่างกายอันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเข้ารับราชการตำรวจ ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดลักษณะของเท้าแปไว้ในหมายเหตุ ข้อ ๓ ท้ายผนวก ข. ในท้ายประกาศรับสมัครของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อ ๑.๕.๖ ดังกล่าวแล้วข้างต้น ถือได้ว่าเป็นแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจในเรื่องนี้ และจากถ้อยคำในข้อ ๑.๕.๖ ย่อมแสดงให้เห็นว่า การที่คณะกรรมการแพทย์จะให้ความเห็นว่า เท้าแป เป็นลักษณะผิดปกติของร่างกายและวินิจฉัยว่าไม่ผ่านการตรวจร่างกายนั้น คณะกรรมการแพทย์จะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและให้ความเห็นด้วยว่าลักษณะเท้าแปนั้น ดูน่าเกลียดและเป็นปัญหาในการฝึกการใช้งาน หรือเป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เพียงว่าคณะกรรมการแพทย์ระบุในรายงานการตรวจร่างกายว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเท้าแป แล้วให้ความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการตรวจร่างกาย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริง



ตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุท้ายผนวก ข. ของประกาศรับสมัครฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้ผู้ฟ้องคดีที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาในปีการศึกษาแรกที่มีโอกาส (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๕๒/๒๕๖๐)

ข้าราชการตำรวจจะต้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องติดต่อกับประชาชน โดยตรง มีเกียรติเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน หากข้าราชการตำรวจมีความประพฤติไม่เหมาะสมย่อมนำให้เกิดภาพลักษณ์ในทางลบแก่องค์กรได้ ดังนั้น การที่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พิจารณาประวัติการถูกดำเนินคดีอาญาฐานมีพิษกระท่อมไว้ในครอบครองและฐานเสพพิษกระท่อมของผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวินิจฉัยว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามความในมาตรา ๔๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๒.๔ ของประกาศรับสมัครฯ ประกอบกับผนวก ก. ท้ายประกาศดังกล่าว ข้อ ๖ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ในลำดับที่ ๕๙๘ และสอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งทุกขั้นตอน แต่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ และความประพฤติ คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน



นายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประชุมพิจารณาแล้วพบว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีอายุ ๒๑ ปี ๕ เดือน (ที่ถูกคือ ๒๐ ปีเศษ) ผู้ฟ้องคดีเคยถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเสพและมีน้ำดื่มพิษกระท่อม โดยผิดกฎหมาย และศาลแขวงนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีหมายเลขแดง ที่ ๔๗๘/๒๕๕๓ ลงโทษจำคุกและปรับ โทษจำคุกให้รอลงอาญา ๑ ปี จึงมีมติว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่อง ในศีลธรรมอันดี พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ก. ข้อ ๑ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือก ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีชื่อในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ประกาศดังกล่าว แต่คณะอนุกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ มีมติ ไม่รับอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกผู้มีคุณสมบัติประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ ประกาศรายชื่อของผู้ฟ้องคดีไว้ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศในการรับสมัคร และให้ผู้ถูกฟ้องคดีบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๔๘ (๖) พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒)^๓ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุ นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้อง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้... (๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติ เสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ ตำรวจภูธรภาค ๑ ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียน นายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศตำรวจภูธรภาค ๑ ลงวันที่ ๑๕

^๓ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุ นอกจากต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ (๑) ถึง (๕) แล้ว จะต้อง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา ๔๘ (๖) ดังต่อไปนี้

๒) ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

